

0032478-88.2015.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Caio Ventosa Chaves

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Denise de Cassia Tenorio

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Caio Ventosa Chaves

Vistos.

Denise de Cássia Tenório foi denunciada como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 06 de outubro de 2015, por volta das 15h40min, no terminal central, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

4ª Vara Criminal

Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas - SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0032478-88.2015.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0032478-88.2015.8.26.0114

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Denise de Cassia Tenorio

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Caio Ventosa Chaves

Vistos.

Denise de Cássia Tenório foi denunciada como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 06 de outubro de 2015, por volta das 15h40min, no terminal central, sito na Avenida Doutor Moraes Sales, centro, nesta cidade e comarca, juntamente com Aline Campana da Silva, que já foi julgada e absolvida, teria sido surpreendida trazendo consigo, para fins de tráfico, 01 (um) invólucro de plástico contendo Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 7,7g e 04 (quatro) invólucros de plástico contendo crack, com peso líquido de 1,2g.

Acontece que a ré tomou rumo incerto, o que inviabilizou sua citação pessoal, fato que, aliado a não constituição de defensor motivou a suspensão do processo em relação a ela e a produção antecipada de prova.

Cientificada pessoalmente da ação penal, deixou de ser intimada da audiência em que seria interrogada, pois, uma vez mais, tomou rumo incerto, tendo então sido declarada revel.

Seguiram-se memoriais das partes, que requereram a sua absolvição.

É o Relatório
Decido

Conquanto demonstrada a materialidade delitiva, tendo em vista o teor do laudo de exame toxicológico acostado a fls. 60/61), tenho que o mesmo não se pode dizer da autoria.

Interrogada apenas quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, a ré, que era primária e não ostentava antecedentes criminais, disse que morava na rua, usava droga e estava em companhia de sua amiga Aline, quando abordadas por guardas municipais. Aduziu ainda que não participava da venda de drogas que esta realizava.

A negativa não foi infirmada pela prova produzida sob o crivo do contraditório, pois nenhum dos dois guardas, Felipe e Cláudio, ouvidos na audiência de instrução, se recordou do evento.

Assim, em face do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, impõe-se solução absolutória.

Posto isso e pelo que mais dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a ação e, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvo Denise de Cássia Tenório da imputação que lhe foi feita.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Campinas, 12 de Maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA